



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

INFORME SUBREGIONAL DE CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS
AVALÚO

Oficio No. DSRVI-1-61-2024/OJ
Fecha: 23 de febrero de 2024

Baudilio Israel Toledo Samayoa
Juez de Paz
Organismo Judicial
San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango

Respetuosamente me dirijo a usted deseándole salud y bienestar personal en la dirección de sus actividades. Por este medio remito el dictamen técnico sobre la cuantificación de daños (avalúo) en aprovechamiento ilícito realizado en el lugar denominado: Caserío Mandalay, Municipio de San Martín Sacatepéquez, Departamento de Quetzaltenango

I. Datos generales del avalúo

- 1 Número de causa o caso: SGT. 09041-2024-00026
- 2 Número de expediente: 61-67-6.1.1-2024
- 3 Lugar donde se realizó el avalúo: Caserío Mandalay, Municipio de San Martín Sacatepéquez, Departamento de Quetzaltenango
- 4 Especies dañadas o taladas: Canoj (Nectandra globosa)
- 5 Fecha de realización del avalúo: martes, 13 de febrero de 2024
- 6 Localización geográfica donde se realizó el Avalúo: GTM X= 374536 Y= 1631858
- 7 Nombre del evaluador o evaluado: Hugo Francisco Aguilar Gómez
- 8 Nombre de los acompañantes: Gender Monzón, Selvin Boteo y Valdemar Castillo, (Agentes de DIPRONA)

II. Avalúo de daños

Volumen total dañado o talado m³	Área dañada o talada (ha)
2.23	0.04
Valor del producto dañado o talado	
Q1,092.28	

III. Información específica solicitada

a) ESTABLECIMIENTO DE ÁRBOLES TALADOS Y EXTENSIÓN AFECTADA

R/ En el área donde se efectuó el avalúo se cuantificó 1 tocón de la especie Canoj (Nectandra globosa)

El área afectada por la tala es de 0.04 hectareas.

b) UBICACIÓN DEL SITIO EN AREA PROTEGIDA

R/ El área afectada no se encuentra dentro de áreas protegidas según el Shape de CONAP



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

c) PRODUCTO MADERABLE AFECTADO

Se solicitó avalúo para un árbol talado, sin embargo en la inspección de campo se midió un área de 0.42 hectáreas en las cuales fue eliminada la cobertura forestal, por lo que se debe dar seguimiento para determinar la persona responsable del hecho.

b) VALOR AFECTADO Y ESTIMADO

R/ El valor del producto afectado según las características antes mencionadas asciende a Q 1092.28

c) EXISTENCIA DE LICENCIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

R/ De la revisión de los archivos físicos y electrónicos de esta subregión del INAB, se estableció que a la presente fecha no se ha aprobado licencia forestal u otra autorización para aprovechamiento forestal en el área de la tala evaluada.

IV. Observaciones

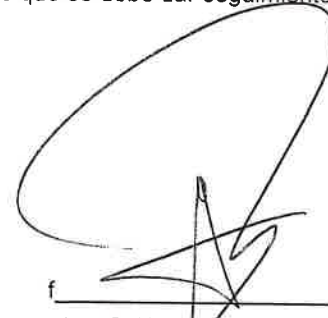
El valor total del daño provocado por la tala ilícita en el área afectada es de: Un mil cuatrocientos Quetzales con ochenta y cinco centavos (1092.28). Lo que equivale a recuperar por medio de reforestación un área igual a 0.06 Hectáreas (1.38 Cuerdas utilizando 67 árboles por cuerda a una distancia de 3*3 metros preferiblemente de la especie afectada).

Se solicitó avalúo para un árbol talado, sin embargo en la inspección de campo se midió un área de 0.42 hectáreas en las cuales fue eliminada la cobertura forestal, por lo que se debe dar seguimiento para determinar la persona responsable del hecho.

Atentamente,

f 
Hugo Francisco Aguilar Gómez
Técnico forestal
Inab, Quetzaltenango



f 
Ing. Guillermo Estuardo Monterrosa R.
Director subregional VI-1
Inab, Quetzaltenango





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

V. Anexos

AVALÚO REALIZADO CON BASE AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY FORESTAL

ARTÍCULO 90.- Estimación de daños. Para determinar el daño material se considerará:

- El valor del material dañado, explotado o exportado ilícitamente o dejado de reforestar, los que tendrán una vinculación directa con los listados de costos publicados por el INAB;
- Si el daño fue cometido en tierras nacionales o privadas;
- La capacidad de producción y explotación forestal;
- La gravedad del delito cometido;
- Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la inversión de recursos en la lucha por mantener los recursos naturales; y,
- Otras circunstancias que a juicio del juez sirvan para determinar el daño ocasionado

1. Valor del material dañado (Resolución JD.01.32.2022)

Especie	Volumen troza (m ³)	Volumen leña (m ³)	Valor troza Q190.00/m ³	Valor leña Q16/m ³	Valor total (Q.) /m ³
Canoj (Nectandra globosa)	0.00	2.23	0.00	20.07	20.07
TOTAL	0.00	2.23	Q0.00	Q20.07	Q20.07

2. Capacidad de producción y explotación forestal

Tipo de costo	Volumen (m ³)	Valor (Q.) / m ³	Valor total (Q.) / m ³
Costos Plan de Manejo	2.23	20.00	44.60
Costos de la Garantía	2.23	115.00	256.45
Costo de la regencia	2.23	3.50	7.81
Valor de las notas de envío	2.23	1.50	3.35
TOTAL			Q312.21

3. Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la intervención de recursos en la lucha por mantener los recursos naturales

Área talada (ha)	Monto reforestación / ha	Valor total
0.04	Q19,000.00	Q760.00

